

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán
Mã thủ tục	3.000578
Số quyết định	936/QĐ-BTC
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	Loại khác
Lĩnh vực	Chứng khoán
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gửi hồ sơ tự nguyện đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; hoặc công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gửi hồ sơ tự nguyện đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; hoặc quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán thông qua công ty quản lý quỹ hoặc quỹ đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn gửi hồ sơ tự nguyện đề nghị chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bước 2: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản gửi công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; hoặc văn bản chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, đồng thời gửi quyết định/văn bản đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: * Đối với thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
1) Giấy đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;	Phụ lục số 02.docx	1 bản chính
2) Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên hoặc quyết định của chủ sở hữu thông qua việc chấm dứt hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;		1 bản chính
3) Tài liệu giải trình về việc chấm dứt hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt, kết quả thực hiện đầu tư, khả năng thu hồi vốn đầu tư, thời hạn dự kiến chấm dứt hoạt động đầu tư, phương án tái toán các khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và các vấn đề liên quan;		1 bản chính
4) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.		1 bản chính

Trường hợp 2: * Đối với thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
1) Giấy đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;	Phụ lục số 08.docx	1 bản chính
2) Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên hoặc quyết định của chủ sở hữu thông qua việc chấm dứt hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;		1 bản chính
3) Tài liệu giải trình về việc chấm dứt hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt, kết quả thực hiện đầu tư, khả năng thu hồi vốn đầu tư, thời hạn dự kiến chấm dứt hoạt động nhận ủy thác đầu tư, phương án thanh lý các hợp đồng ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và các vấn đề liên quan;		1 bản chính
4) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.		1 bản chính

Trường hợp 3: * Đối với chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
1) Giấy đề nghị chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;	Phụ lục số 04.docx	1 bản chính
2) Biên bản họp và nghị quyết của đại hội nhà đầu tư hoặc đại hội thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông về việc chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;		1 bản chính
3) Tài liệu giải trình về việc chấm dứt hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt, kết quả thực hiện đầu tư, khả năng thu hồi vốn đầu tư, thời hạn dự kiến chấm		1 bản chính

dứt hoạt động đầu tư, phương án tất toán các khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và các vấn đề liên quan.		
--	--	--

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	7 ngày làm việc	Miễn phí	Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ., Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ., Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến	7 ngày làm việc	Miễn phí	Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ., Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ., Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Qua bưu điện	7 ngày làm việc	Miễn phí	Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ., Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ., Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Nghị định 135/2015/NĐ-CP	135/2015/NĐ-CP
Nghị định 16/2019/NĐ-CP	16/2019/NĐ-CP
Thông tư 105/2016/TT-BTC	105/2016/TT-BTC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ tài chính

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Không

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Mã: TP-G12.KQ.120

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Mã: 000.00.00.G12-KQ.032

Văn bản chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

Mã: 000.00.00.G12-KQ235

văn bản từ chối và nêu rõ lý do.

Mã: 000.00.00.G12-KQ.812

TỪ KHÓA

MÔ TẢ

